

Datei: emails/01_terminvorschlag_ruecknahme_m.md

From: y.barsch@wvb-grundbesitz.de

To: s.threin@insolvenz-threin.de

Date: Mon, 01 Jun 2026 09:10:00 +0200

Subject: Terminvorschlag Ruecknahme Mietflaeche

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir schlagen den 11.06.2026, 10:00 Uhr, fuer die Ruecknahme der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 vor.
Bitte bringen Sie alle Schluessel und Transponder mit.

Mit freundlichen Gruessen Yvonne Barsch

Datei: emails/02_beauftragung_wertminderungsg.md

From: s.threin@insolvenz-threin.de

To: d.rausch@sv-rausch-berlin.de

Date: Thu, 18 Jun 2026 14:05:00 +0200

Subject: Beauftragung Wertminderungsgutachten

Sehr geehrter Herr Rausch,

hiermit beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wertminderung der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 nach Rueckgabe. Das Rueckgabeprotokoll vom 11.06.2026 liegt bei.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Sabine Threin

Datei: emails/03_nachfrage_stand_kautionsausk.md

From: v.ehmke@kanzlei-ehmke.de

To: s.threin@insolvenz-threin.de

Date: Thu, 16 Jul 2026 11:30:00 +0200

Subject: Nachfrage Stand Kautionsauskehr

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

namens der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG frage ich nach dem Stand der Pruefung unseres Antrags auf Kautionsauskehr vom 10.07.2026. Wir bitten um Ruecksprache bis 25.07.2026.

Mit freundlichen Gruessen Dr. Volker Ehmke

Datei: emails/04_rueckforderung_deposit_cowor.md

From: info@coworkzone-ev.de

To: s.threin@insolvenz-threin.de

Date: Fri, 12 Jun 2026 16:40:00 +0200

Subject: Rueckforderung Deposit Coworkzone e.V.

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir hatten bei der Flexhof Berlin GmbH ein Deposit von 3.200 EUR hinterlegt und moechten dieses zur Insolvenztafel anmelden. Anbei unser Untermietvertrag als Nachweis.

Mit freundlichen Gruessen Coworkzone e.V.

Datei: emails/05_mitteilung_pruefungsergebnis.md

From: s.threin@insolvenz-threin.de

To: poststelle@amtsgericht-charlottenburg.berlin.de

Date: Tue, 21 Jul 2026 09:00:00 +0200

Subject: Mitteilung Pruefungsergebnis vor Termin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die vorlaeufige Tabelle mit Pruefungsergebnissen zum Termin am 28.08.2026. Zwei Forderungen bleiben bestritten (IT-Systemhaus Bergmann, Unterkunde Freelance Base UG).

Mit freundlichen Gruessen Dr. Sabine Threin

Datei: eml/01_terminvorschlag_ruecknahme_m.eml

Von	y.barsch@wvb-grundbesitz.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Terminvorschlag Ruecknahme Mietflaeche

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir schlagen den 11.06.2026, 10:00 Uhr, fuer die Ruecknahme der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 vor.
Bitte bringen Sie alle Schluessel und Transponder mit.

Mit freundlichen Gruessen

Yvonne Barsch

Datei: eml/02_beauftragung_wertminderungsg.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	d.rausch@sv-rausch-berlin.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 14:05:00 +0200
Betreff	Beauftragung Wertminderungsgutachten

Sehr geehrter Herr Rausch,

hiermit beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wertminderung der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 nach Rueckgabe. Das Rueckgabeprotokoll vom 11.06.2026 liegt bei.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

Datei: eml/03_nachfrage_stand_kautionsausk.eml

Von	v.ehmke@kanzlei-ehmke.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Thu, 16 Jul 2026 11:30:00 +0200
Betreff	Nachfrage Stand Kautionsauskehr

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

namens der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG frage ich nach dem Stand der Pruefung unseres Antrags auf Kautionsauskehr vom 10.07.2026. Wir bitten um Ruecksprache bis 25.07.2026.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Volker Ehmke

Datei: eml/04_rueckforderung_deposit_cowor.eml

Von	info@coworkzone-ev.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Rueckforderung Deposit Coworkzone e.V.

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir hatten bei der Flexhof Berlin GmbH ein Deposit von 3.200 EUR hinterlegt und moechten dieses zur Insolvenztabelle anmelden. Anbei unser Untermietvertrag als Nachweis.

Mit freundlichen Gruessen
Coworkzone e.V.

Datei: eml/05_mitteilung_pruefungsergebnis.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	poststelle@amtsgericht-charlottenburg.berlin.de
Datum	Tue, 21 Jul 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Mitteilung Pruefungsergebnis vor Termin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die vorlaeufige Tabelle mit Pruefungsergebnissen zum Termin am 28.08.2026. Zwei Forderungen bleiben bestritten (IT-Systemhaus Bergmann, Unterkunde Freelance Base UG).

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

Datei: eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

Von	sachbearbeitung.verwalter@example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Prüfungstermin Flexhof Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die aktuelle Forderungstabelle. Bitte achten Sie besonders auf die Kautionspositionen, weil der Vermieter in der Anmeldung nicht zwischen Insolvenz- und Masseforderungen trennt.

Mit freundlichen Grüßen

N. Behrens

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 20_tabellenauszug_vollstaendig.csv

Lfd_Nr;Glaebiger;Angemeldeter_Betrag_EUR;Grund;Status_Pruefungstermin
1;Finanzamt Berlin Charlottenburg;18420.50;Umsatzsteuer 2025;festgestellt
2;Berliner Sparkasse;142000.00;Kontokorrentkredit;festgestellt
3;Deutsche Rentenversicherung Bund;9840.30;Sozialversicherungsbeitraege;festgestellt
4;Reinigungsservice Nord GmbH;4120.00;Dienstleistungsrechnungen;festgestellt
5;IT-Systemhaus Bergmann;6780.00;Wartungsvertrag;bestritten
6;Unterkunde Coworkzone e.V.;3200.00;Deposit-Rueckforderung;festgestellt
7;Unterkunde Studio Nordlicht GbR;4800.00;Deposit-Rueckforderung;festgestellt
8;Unterkunde Freelance Base UG;2600.00;Deposit-Rueckforderung;bestritten
9;Getraenke Schmidt KG;1140.00;Lieferantenrechnung;festgestellt
10;Facility Management Rausch;3980.00;Wartungsvertrag;festgestellt
11;Personal - 6 ehemalige Beschaeftigte;28400.00;Lohnrueckstaende;festgestellt
12;Versicherung Nordstern AG;2140.00;Betriebshaftpflicht Restpraemie;festgestellt
13;Buerobedarf Klaas GmbH;890.00;Lieferantenrechnung;festgestellt
14;WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG;63540.00;Kauti on/Nutzungsentschaedigung/Instandsetzung;teilweise bestritten (14200 EUR)

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Datei: csv/kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv

Datum;Buchungstext;Betrag_EUR;Saldo_EUR
2026-03-31;Miete WVB Grundbesitz;-21600.00;18400.00
2026-04-15;Einzahlung Unterkunden;32400.00;50800.00
2026-04-30;Miete WVB Grundbesitz;-21600.00;29200.00
2026-05-15;Einzahlung Unterkunden;28900.00;58100.00
2026-05-31;Kontokorrentverrechnung Berliner Sparkasse;-8900.00;49200.00
2026-06-02;Insolvenzantragstellung;0.00;49200.00

Datei: csv/unterkunden_deposit_uebersicht.csv

Unterkunde;Deposit_EUR;Vertragsbeginn;Vertragsende;Status
Coworkzone e.V.;3200.00;2023-02-01;2026-06-02;angemeldet
Studio Nordlicht GbR;4800.00;2022-11-01;2026-06-02;angemeldet
Freelance Base UG;2600.00;2024-05-01;2026-06-02;bestritten

Datei: forderungstabelle_pruefungstermin_2026.csv

Gläubiger;Betrag;Kategorie;Vorläufige Behandlung;Beleg
Vermieter Spreebogen GmbH;312000;Miete und Schaden;teilweise bestreiten;Mietkonto
Unterkunde Atelier 7;8400;Deposit;Rechtsgrund prüfen;Vertrag
Hausbank Mitte;486000;Kontokorrent;Sicherheiten prüfen;Saldo

Tabellenblatt: Daten

Gegenstand	Anzahl	Eigentum behauptet von	Bemerkung
Schreibtische Eiche	82	Schuldnerin	Inventaretiketten
Stühle schwarz	39 fehlen	Vermieter	Streit über Übergabe
Zutrittsleser	12	Leasinggeber	ausgebaut

Tabellenblatt: Pruefung

Flexhof Berlin GmbH - Forderungspruefung Kalkulation			
Glaebiger	Betrag_EUR	Status	Bemerkung
WVB Grundbesitz Charlottenburg	63540.00	teilweise bestritten	14200 EUR Instandsetzung strittig
Berliner Sparkasse	142000.00	festgestellt	Kontokorrentkredit
Unterkunde Coworkzone e.V.	3200.00	festgestellt	Deposit
Unterkunde Freelance Base UG	2600.00	bestritten	kein Untermietvertrag vorgelegt

Forderungsanmeldung Vermieter

Der Vermieter meldet Rückstände aus April bis Juni, Nutzungsentschädigung nach Verfahrenseröffnung und Schadenspositionen aus Rückbau an. Er beansprucht zusätzlich Zugriff auf die Mietkaution.

Die Anmeldung vermischt Insolvenzforderung und mögliche Masseforderung.

Mietvertrag Kautionsklausel

Die Kaution beträgt 180.000 EUR und sollte auf einem separaten Konto angelegt werden. Die Klausel erlaubt Verrechnung mit fälligen Ansprüchen, spricht aber nicht sauber zwischen laufendem Mietverhältnis und Insolvenzverfahren.

Die Rückbaupflichten sind in einer Anlage geregelt, die bisher nur als Scan vorliegt.

Bankverrechnung Kontokorrent

Die Bank verrechnet Gutschriften aus Unterkundenverträgen mit Sollsaldo. Der Verwalter prüft, ob die Verrechnung insolvenzrechtlich angreifbar oder durch Sicherheiten gedeckt ist.

Der Kontoauszug zeigt Sammelbuchungen ohne Kundenreferenz.

Unterkunde Deposit Rückforderung

Ein Unterkunde verlangt Rückzahlung von 8.400 EUR Deposit. Er behauptet, die Zahlung sei treuhänderisch gehalten worden.

Im Vertrag steht lediglich Sicherheitsleistung; ein Treuhandkonto ist nicht genannt.

Vorbereitung Prüfungstermin

Die Tabelle trennt bestrittene Forderungen, vorläufig feststellbare Insolvenzforderungen und Punkte, die als Masseverbindlichkeit gesondert zu behandeln sind.

Die Anlagenlogik muss so vorbereitet werden, dass Widersprüche im Termin nachvollziehbar begründet werden können.

Rückgabeprotokoll Fläche

Die Fläche wurde mit 214 Möbelstücken, 39 fehlenden Stühlen, zwei beschädigten Glastüren und ausgebauter Zutrittskontrolle zurückgegeben.

Ob die Möbel der Schuldnerin, dem Vermieter oder Leasinggebern gehören, ist nach dem Protokoll offen.

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Gewerbemietvertrag - Vollversion

Zwischen der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG (Vermieterin) und der Flexhof Berlin GmbH (Mieterin) wird folgender Mietvertrag geschlossen (Auszug Vollversion, urspruenglich unterzeichnet am 14.03.2022):

Mietobjekt

Gewerbeflaechen im Erdgeschoss und 1. OG, Kantstrasse 88-90, 10627 Berlin, Nutzflaeche 890 qm, nebst 14 Tiefgaragenstellplaetzen.

Mietzeit und Miete

Mietbeginn: 01.05.2022, Festlaufzeit 7 Jahre bis 30.04.2029 mit zweimaliger Verlaengerungsoption von je 3 Jahren. Nettokaltmiete: 18.400 EUR monatlich, Betriebskostenvorauszahlung: 3.200 EUR monatlich.

Kaution

Die Mieterin hat eine Kaution in Hoehe von drei Nettokaltmieten (55.200 EUR) zu leisten, zu hinterlegen auf einem insolvenzfesten, offen ausgewiesenen Kautionskonto gemaess § 551 Abs. 3 BGB analog fuer Gewerberaum in Verbindung mit der vertraglichen Kautionsabrede in § 12.

Untervermietung

Eine Untervermietung an Dritte (Coworking-Nutzer) ist mit Zustimmung der Vermieterin gestattet; die Zustimmung gilt als generell erteilt fuer Vertragslaufzeiten der Unterkunden von maximal 24 Monaten.

Kuendigung

Ordentliche Kuendigung waehrend der Festlaufzeit ist ausgeschlossen. Bei Insolvenz der Mieterin gilt § 109 InsO.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, unterzeichnet 14.03.2022

Nachtraege zum Mietvertrag

Nachtrag 1 - Untervermietungserlaubnis erweitert (15.09.2023)

Die Vermieterin erweitert die generelle Untervermietungserlaubnis auf Vertragslaufzeiten der Unterkunden von bis zu 36 Monaten, gegen eine einmalige Zustimmungsgebuehr von 2.500 EUR.

Nachtrag 2 - Umbau 1. Obergeschoss (10.01.2024)

Die Mieterin wird ermächtigt, im 1. Obergeschoss Trennwände fuer 12 zusätzliche Büro-Boxen zu errichten. Rückbauverpflichtung bei Vertragsende: ja, auf Kosten der Mieterin. Die Vermieterin gewährt einen Baukostenzuschuss von 18.000 EUR, verrechnet mit drei Monatsmieten.

Nachtrag 3 - Erhöhung Kautiön (22.11.2024)

Aufgrund der erweiterten Nutzfläche durch den Umbau wird die Kautiön um 9.200 EUR auf insgesamt 64.400 EUR erhöht, zahlbar bis 31.12.2024.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Verpfaendungsvertrag Kautionskonto

Zwischen der Flexhof Berlin GmbH und der Berliner Sparkasse wird folgender Verpfaendungsvertrag zugunsten der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG geschlossen:

Die Flexhof Berlin GmbH unterhaelt bei der Berliner Sparkasse ein Kautionssparkonto Nr. 1044-887321 mit einem Guthaben von zuletzt 64.400 EUR.

Das Guthaben wird zur Sicherung aller Anspruche der Vermieterin aus dem Mietverhaeltnis Kantstrasse 88-90 verpfaendet. Die Bank bestaetigt, dass ueber das Konto nur mit Zustimmung beider Parteien verfuegt werden darf.

Hinweis der Bank vom 30.06.2026: Aufgrund eines internen Buchungsfehlers wurde das Kautionsguthaben zeitweise nicht getrennt von den sonstigen Geschaeftskonten der Flexhof Berlin GmbH gefuehrt; eine Bereinigung erfolgte am 15.01.2025.

Berliner Sparkasse, Gewerbekundenbetreuung, 20.12.2022

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Rückgabeprotokoll Mietflaeche - ausfuehrlich

Rueckgabetermin: 11.06.2026, 10:00 Uhr. Teilnehmer: Hausverwalterin Frau Yvonne Barsch (WVB Grundbesitz), Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin, technischer Sachverstaendiger Herr Dietmar Rausch.

Zustand Erdgeschoss

Bodenbelag (Teppichfliesen) in Bereich Empfang: starke Abnutzung, punktuelle Flecken (Foto 1-3).
Trennwandsystem: 4 von 18 Modulen mit Kratzern (Foto 4).

Zustand 1. Obergeschoss (Umbau-Bereich)

12 Buero-Boxen aus Nachtrag 2 nicht zurueckgebaut (vertraglich vereinbarte Rueckbaupflicht, Foto 5-8).
Deckenleuchten: 6 Stueck defekt oder fehlend (Foto 9).

Tiefgarage

13 von 14 Stellplaetzen ordnungsgemaess, 1 Stellplatz mit Oelfleck (Foto 10).

Schluesseluebergabe

42 Schluessel und 8 Transponder zurueckgegeben, 3 Transponder als verloren gemeldet.

Fotoanhaenge (Foto 1 bis Foto 10) liegen als Anlage jpg/ bei.

Protokollfuehrung: Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Kostenvoranschlag Reparaturarbeiten - Elektrotechnik Bruns GmbH

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026 fuer die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG.

Leistungsumfang: Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung Altleuchten, 1. Obergeschoss Kantstrasse 88-90.

Materialkosten: 840,00 EUR. Arbeitszeit: 6 Stunden a 68,00 EUR = 408,00 EUR. Anfahrt und Entsorgung: 120,00 EUR.

Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19 % USt 259,92 EUR. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.

Angebot gueltig bis 20.07.2026.

Elektrotechnik Bruns GmbH, Berlin-Wedding

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Kostenvoranschläge Malerarbeiten und Bodenbelag

Angebot Malerbetrieb Kowalski (23.06.2026)

Ausbesserung und Neuanstrich Wandflächen Erdgeschoss nach Entfernung Trennwandsystem: 620 qm, 8,50 EUR/qm netto = 5.270,00 EUR netto.

Angebot Bodenwerk Nordberg (24.06.2026)

Austausch Teppichfliesen Empfangsbereich, 140 qm, inkl. Unterbodenvorbereitung: 42,00 EUR/qm netto = 5.880,00 EUR netto. Rückbau 12 Büro-Boxen 1. OG (Trockenbauwände, Elektroinstallation zurückbauen): Pauschalangebot 8.400,00 EUR netto.

Gesamtsumme beider Angebote netto: 19.550,00 EUR, brutto 23.264,50 EUR.

Malerbetrieb Kowalski / Bodenwerk Nordberg GmbH, Berlin

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Sachverständigengutachten zur Wertminderung der Mietsache

Gutachter: Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger fuer Schäden an Gebäuden, Berlin.

Auftrag: Feststellung des ueber die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarfs der Mietfläche Kantstrasse 88-90 nach Beendigung des Mietverhältnisses mit der Flexhof Berlin GmbH.

Feststellungen

Der nicht zurueckgebaute Umbau des 1. Obergeschosses (12 Büro-Boxen) stellt eine ueber die vertragsgemaesse Nutzung hinausgehende bauliche Veraenderung dar, deren Rueckbau vertraglich geschuldet ist (Nachtrag 2). Rueckbaukosten laut vorliegenden Angeboten: 8.400 EUR netto.

Die Abnutzung von Bodenbelag und Trennwandsystem im Erdgeschoss bewegt sich teils im Rahmen ueblicher Abnutzung bei sieben Jahren Mietdauer, teils darueber hinaus (punktuelle Flecken, 4 beschaedigte Trennwandmodule).

Ergebnis

Der Sachverständige schätzt den ueber die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarf auf insgesamt 14.200 EUR netto (Rueckbau, Trennwandreparatur, Deckenleuchten, Oelfleck-Beseitigung Tiefgarage).

Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, Berlin, 05.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Betriebskostenabrechnung 2024

Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024.

Vorauszahlungen geleistet: 38.400,00 EUR (12 x 3.200,00 EUR).

Tatsächliche Betriebskosten: Heizung/Warmwasser 11.240,00 EUR, Wasser/Abwasser 6.180,00 EUR, Versicherung 4.920,00 EUR, Hausmeister/Reinigung 14.760,00 EUR, Grundsteuer 5.340,00 EUR, Sonstiges 2.100,00 EUR. Summe: 44.540,00 EUR.

Nachzahlung zulasten der Flexhof Berlin GmbH: 6.140,00 EUR, fällig zum 30.09.2025. Die Nachzahlung wurde bis zur Insolvenzeroeffnung nicht beglichen und ist Gegenstand der Forderungsanmeldung.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, Abrechnungsstelle, 15.08.2025

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Antrag auf Kautionsauskehr mit Bankverrechnung

Die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG beantragt bei der Berliner Sparkasse die Auskehr des verpfändeten Kautionsguthabens (Konto 1044-887321, Stand 64.400 EUR) zur teilweisen Befriedigung ihrer Forderungen aus Nutzungsentschädigung, Betriebskostennachzahlung und Instandsetzung.

Berechnung: Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR, Instandsetzungsbedarf laut Gutachten 14.200,00 EUR, offene Nutzungsentschädigung Mai/Juni 2026 (2 x 21.600,00 EUR) 43.200,00 EUR.
Gesamtforderung: 63.540,00 EUR.

Beantragte Verrechnung mit Kautionsguthaben 64.400,00 EUR, verbleibender Ueberschuss zugunsten der Masse: 860,00 EUR.

Die Insolvenzverwalterin wird um Zustimmung zur Verrechnung binnen zwei Wochen gebeten.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, RA Dr. Volker Ehmke, 10.07.2026

Aktenvermerk - Anfechtungspruefung Kautionserhoehung

Verfasserin: Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin.

Zu pruefen ist, ob die Erhoehung der Kaution um 9.200 EUR gemaess Nachtrag 3 vom 22.11.2024 der Anfechtung nach §§ 129 ff. InsO unterliegt.

Die Zahlung erfolgte am 28.12.2024. Der Insolvenzantrag wurde am 02.06.2026 gestellt. Der Zeitraum von mehr als 18 Monaten zwischen Zahlung und Antragstellung liegt ausserhalb der 3-Monats-Frist des § 130 InsO.

Zu pruefen bleibt eine Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO (Vorsatzanfechtung, 10-Jahres-Frist), wofuer bislang keine tragfaehigen Anhaltspunkte fuer einen Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin vorliegen. Der Vermerk ist als reine Pruefungsnotiz zu verstehen; eine abschliessende Bewertung steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 12.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Prüfungsschreiben der Insolvenzverwalterin an die Vermieterin

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Forderungsprüfung zur angemeldeten Forderung Nr. 14 (WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 63.540,00 EUR) widerspreche ich der Forderung gemäß § 178 InsO in Höhe eines Teilbetrags von 14.200,00 EUR (Instandsetzungsbedarf laut Sachverständigengutachten), da die zugrunde liegende Rückbauverpflichtung aus Nachtrag 2 nach meiner vorläufigen Einschätzung nicht in voller Höhe zu Lasten der Masse geht.

Die übrigen Teilbeträge (Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR und Nutzungsentschädigung 43.200,00 EUR) werden zur Tabelle festgestellt.

Ich bitte um Mitteilung, ob der Widerspruch akzeptiert oder gerichtlich geklärt werden soll.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Berlin, 15.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Entwurf Feststellungsklage gemaess Paragraph 179 InsO

An das Amtsgericht Charlottenburg (Entwurf, noch nicht eingereicht).

Klaegerin: WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG. Beklagte: Dr. Sabine Threin als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der Flexhof Berlin GmbH.

Antrag: Es wird festgestellt, dass der Klaegerin eine Forderung in Hoehe von 14.200,00 EUR als Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO zusteht.

Begrueendung (Entwurf): Die Rueckbauverpflichtung aus Nachtrag 2 zum Mietvertrag vom 10.01.2024 sei eine vertragliche Nebenpflicht, deren Nichterfuellung einen Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB begruende. Der Anspruch sei in voller Hoehe des Sachverstaendigengutachtens berechtigt.

Dieser Entwurf ist noch nicht final abgestimmt und dient der Vorbereitung des Prüfungstermins.

RA Dr. Volker Ehmke, Entwurf vom 22.07.2026

Massekalkulation und vorläufige Quotenberechnung

Masseaktiva

Verwertung Bueroausstattung und IT: 18.400,00 EUR. Ueberschuss Kautionsverrechnung: 860,00 EUR.
Forderungseinzug offene Kundenrechnungen: 24.600,00 EUR. Bankguthaben zum Eroeffnungsstichtag:
4.120,00 EUR. Summe Masseaktiva: 47.980,00 EUR.

Massekosten und Masseverbindlichkeiten

Verguetung Insolvenzverwalterin (vorlaeufig geschaetzt): 14.200,00 EUR. Gerichtskosten: 1.800,00 EUR.
Sonstige Masseverbindlichkeiten: 2.400,00 EUR. Summe: 18.400,00 EUR.

Verteilungsmasse

Verbleibend fuer Insolvenzgläubiger: 29.580,00 EUR bei festgestellten Forderungen von insgesamt
231.130,80 EUR (ohne bestrittene Beträge), entsprechend einer vorläufigen Quote von rund 12,8 %.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Zwischenstand 20.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Aktenvermerk - Pruefung Aufrechnung gemaess Paragraph 94 ff. InsO

Verfasserin: Dr. Sabine Threin.

Zu pruefen ist, ob die Berliner Sparkasse berechtigt war, am 31.05.2026 eine Kontokorrentverrechnung in Hoehe von 8.900,00 EUR zulasten des Geschaeftskontos der Flexhof Berlin GmbH vorzunehmen, nachdem der Insolvenzantrag am 02.06.2026 gestellt wurde.

Die Verrechnung erfolgte vor Antragstellung, sodass § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Aufrechnungsverbot nach Verfahrenseroeffnung) nicht unmittelbar einschlaegig erscheint. Zu pruefen bleibt, ob die Bank zum Zeitpunkt der Verrechnung bereits Kenntnis von einem Insolvenzantrag oder der Zahlungsunfaehigkeit hatte, was eine Anfechtung der Rechtshandlung nach §§ 129 ff. InsO in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO ermoeglichen wuerde.

Dieser Vermerk fasst nur den Pruefungsstand zusammen; eine Entscheidung ueber das weitere Vorgehen steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 14.07.2026

Schriftwechsel Insolvenzverwalterin - Vermieterin (Zusammenstellung)

Schreiben vom 05.06.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Mitteilung ueber die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens und Aufforderung zur Forderungsanmeldung binnen der gesetzlichen Frist.

Schreiben vom 20.06.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Ankuendigung der Forderungsanmeldung sowie Bitte um zeitnahe Terminvereinbarung zur Ruecknahme der Mietflaeche.

Schreiben vom 02.07.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Bestaetigung des Rueckgabetermins am 11.06.2026 (bereits erfolgt) und Ankuendigung, dass die Instandsetzungsforderung noch geprueft werde.

Schreiben vom 16.07.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Nachfrage zum Stand der Pruefung und Hinweis auf drohende Verzugszinsen.

Zusammenstellung Kanzleiakte, Stand 20.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Musterrückgabeprotokoll Nachbarobjekt (Vergleichsobjekt)

Zum Vergleich der ublichen Abnutzung wird das Rueckgabeprotokoll eines vergleichbaren Nachbarobjekts (Kantstrasse 92, ebenfalls Coworking-Nutzung, Rueckgabe 14.02.2026, anderer Mieter) beigefuegt.

Zustand bei Rueckgabe nach 6 Jahren Mietdauer: Bodenbelag mit ueblichem Abrieb, keine Fehlstellen.
Trennwandsystem: keine Beschaedigungen. Keine baulichen Veraenderungen, keine offenen Rueckbaupflichten.

Dieses Vergleichsobjekt dient der Einordnung, welcher Instandsetzungsbedarf ueber die normale Abnutzung hinausgeht und welcher nicht.

Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 14.02.2026

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

Datei: jpg/rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Flexhof Berlin - Rueckgabe 11.06.2026

Foto 1: Bodenbelag Empfangsbereich EG

Zustand: starke Abnutzung, punktuelle Flecken

Aufgenommen von: Dipl.-Ing. D. Rausch

Vergleich siehe Musterprotokoll Nachbarobjekt

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Datei

PDF-Anhang: 07_auszug_insolvenztabelle_2026-07-06.pdf

Auszug Insolvenztabelle

Auszug mit laufender Nummer, Gläubiger, Betrag, Rechtsgrund und vorläufigem Prüfvermerk. Die endgültige Feststellung erfolgt erst im Prüfungstermin.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/kostenvoranschlag_elektrotechnik_bruns_original.pdf

Elektrotechnik Bruns GmbH

Berlin-Wedding

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026

Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung
Altleuchten. Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19% USt. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.